

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/5891

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון – הבטחת הרציפות התפקודית של מגן דוד אדום), התשפ"ה–2025

1. הוספת סעיף 1א7. בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950¹, אחרי סעיף 7א יבוא:

"תקציב שנתי 1א7. (א) התקציב השנתי ממנו תמומן פעילותה של האגודה יורכב, בין היתר, מאגרות, מתרומות ומתשלומים המשתלמים לפי חוק זה ולפי סעיף 16(א)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994², וכן מסכום שיקבע שר הבריאות עד יום 15 בינואר בכל שנה מתוך סעיף תקציב משרד הבריאות בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985³.

(ב) תקציבה השנתי של האגודה יוגש לעיון שר הבריאות ושר האוצר לא יאוחר מיום 30 בנובמבר של השנה שקדמה לה."

2. תיקון חוק יסודות 2. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985⁴, בסעיף 21 – התקציב

(1) בהגדרה "תאגיד", בפסקה (1), בסיפה, אחרי "למעט בנק ישראל", יבוא "אגודת מגן דוד אדום בישראל";

(2) בהגדרה "גוף מתוקצב", אחרי "בנק ישראל", יבוא "אגודת מגן דוד אדום בישראל".

¹ ס"ח התש"י, עמ' 175.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

תיקון חוק ביטוח 3. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994⁵, בסעיף 16(א), בפסקה (4), בריאות ממלכתי האמור בה יסומן "א" ואחריו יבוא:

"(ב) סכום שיקבע שר הבריאות, בצו, בהסכמת שר האוצר, עבור כל פינוי חירום כהגדרתו בסעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950; בקביעת הסכום כאמור, יתחשבו השרים בהיקף פעילותו של מד"א ובדרישות המדינה ממד"א למילוי תפקידיו לפי החוק האמור; הסכום כאמור יתעדכן מדי שנה בשיעור השינוי במדד יוקר הבריאות."

דברי הסבר

חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950 (להלן – חוק מגן דוד אדום), קובע את המטרות של אגודת מגן דוד אדום בישראל (להלן – האגודה או מד"א) ואת תפקידיה והסמכויות המוקנות לה. למד"א תפקיד חשוב ומרכזי במערכת הבריאות בישראל כאגודה ארצית על פי אמנת ז'נבה וכמי שאמונה על שירותי רפואת החירום הטרומיים ושירותי הדם המרכזיים בישראל. במרוצת השנים התרחבו והשתנו אתגרי החירום הלאומיים עמם נאלצת האגודה להתמודד ואליהם היא נדרשת להיערך, ובכלל זאת אירועי פנדמיה, אירועי חירום בעורף, אירועי אסון רב-נפגעים, מלחמה, אסונות טבע, שריפות, הפרות סדר ועוד. גם במהלך מלחמת חרבות ברזל צוותי מגן דוד אדום נדרשו להגיב, לא אחת תחת אש, לאירועים רבים ולפרק זמן ממושך. אירועי העבר, ובפרט אסון השריפה בכרמל, אסון מירון, מגפת הקורונה ואירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) מלמדים כי על מד"א להיות ערוך, מצויד, מאומן ומוכן לכל תרחיש, פתע או אחר, שחלילה יתרחש.

בעוד שארגוני החירום הנוספים, כגון משטרת ישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה, מתוקצבים במלואם מתקציב המדינה, תקציב מד"א נשען בעיקרו על אגרות בעד שירותי חירום שהאגודה מספקת ועל תרומות. כדי להבטיח את מוכנות מדינת ישראל לאירועי חירום ואסון לאומי, נדרש להבטיח את הרציפות התפקודית של שירותי חירום חיוניים אלה בכל מצב ובכל תרחיש. בכדי לעמוד ביעד זה ולאפשר לאגודה לממש את משימותיה ותפקידיה כאגודה ארצית, יש להקצות לה את התקציבים הנדרשים לשם כך.

כדי לייעל ולעגן את תהליך העברת הכספים למד"א, מוצע לעגן את הסמכות החוקית של משרד הבריאות לתקצב את אגודת מגן דוד אדום בישראל מתקציב משרד הבריאות הקבוע בתקציב המדינה. נוסף על כך, מוצע להעביר למד"א כספים מדמי ביטוח הבריאות הנגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), עבור כל פינוי חירום, בסכום שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר.

יובהר כי בכל הנוגע לתקצוב מד"א מתקציב המדינה כאמור, התיקון המוצע בא לעגן בחקיקה מצב קיים שבמסגרתו במשך שנים תוקצבה האגודה על ידי הממשלה לשם מימוש תפקידיה לפי חוק מגן דוד

⁵ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

אדום. כדי לאפשר גמישות בתקצוב האגודה לנוכח האיומים והאתגרים המשתנים, מוצע כי את החלק של התקציב השנתי של האגודה שימומן מתוך תקציב משרד הבריאות, יקבע שר הבריאות הממונה על יישום חוק מגן דוד אדום.

בהתאם לסעיף 7א(א) לחוק מגן דוד אדום, מד"א גובה ממי שקיבל ממנה שירות פינוי חירום או ממבטחו, אגרה בסכום שנקבע על ידי שר הבריאות ושר האוצר. בפועל, ישנו פער משמעותי בין הסכומים הנגבים כאגרות ובין עלויות פעילותו של מד"א. זאת, בין היתר בשל עליה רוחבית ומשמעותית בתשומות, עלויות השכר במגזר הציבורי, עליה בהיקפי הפעילות, גידול האוכלוסייה והזדקנותה, אירועי החירום שפורטו כאמור ודרישות רגולטוריות מצד המדינה. כמו כן, במקרים רבים הקריאה של מד"א מסתיימת ללא טיפול כך שאין באפשרותה לגבות אגרה כלל.

לפיכך, מוצע להרחיב את היקף הכספים המועברים לאגודה מדמי ביטוח הבריאות הנגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי סעיף 16(א)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולהעביר למד"א סכום נוסף שיקבע בתקנות על בסיס פעילותה בכל הנוגע לפינוי חירום מבוטחים. סכום זה יתעדכן אחת לשנה לפי השינוי במדד יוקר הבריאות.

יודגש כי אין בתיקונים המוצעים כדי לפגוע בשאר מקורות ההכנסה העצמיים של מד"א או בעצמאותה התקציבית, והיא רשאית להוסיף ולגבות אגרות ותשלומים הקבועים לפי חוק מגן דוד אדום, ולקבל, בין השאר, תרומות, עיזבונות, מתנות ומענקים לצורך ביצוע תפקידיה.

מתוקף תפקידיה של האגודה שנועדו על פי אמנות ז'נבה לאגודות ארציות של הצלב האדום, ומתוקף היותה חברה בתנועת הצלב האדום, האגודה נדרשת לשמור על עצמאותה ובהתאם לכך, מוצע לקבוע כי האגודה תעביר לעיון שר הבריאות ושר האוצר, ולא לאישורם, את תקציבה השנתי תוך קציבת המועד לעשות כן.

הצעת חוק זו תאפשר לממש את המטרות הציבוריות של מד"א לפי חוק מגן דוד אדום, לטובת תושבי המדינה, תוך תכנון תקציבי יציב וארוך טווח. בנוסף, הצעת החוק תייעל את התנהלות כלל המערכות ותסדיר את מערכת העברת התשלומים מהמדינה למד"א, באופן שלא יפגע בעצמאותה של מד"א, כנדרש מחברותה בתנועה הבין-לאומית של הצלב האדום.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/5888/25).

הצעת החוק זהה לפ/5888/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)